

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6135/2540

บริษัท โกโก้ดีไซน์ จำกัด
นาย อภิชาติ พู่เฟื่องวณิช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 386, มาตรา 391, มาตรา 587, มาตรา 593

ป.วิ.พ. มาตรา 142

แม้ผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารพิพาท คือบริษัทค. ซึ่งจำเลยเป็นกรรมการผู้จัดการ และมีการปลูกสร้างอาคารดังกล่าวบนที่ดินซึ่งเป็นของบริษัท ค. เองก็ตาม แต่เมื่อจำเลยเป็นผู้ติดต่ोज้างโจทก์ให้ออกแบบตกแต่งภายในโดยไม่ได้แจ้งว่ากระทำการในฐานะเป็นผู้แทนบริษัทเจ้าของอาคาร ดังนี้จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นส่วนตัวตามสัญญา นั้น จำเลยได้จ้างให้ออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านพักส่วนตัวของจำเลย แล้วจำเลยนำแบบแปลนไฟฟ้าของโจทก์ไปใช้เพียงบางส่วน แต่แบบตกแต่งในกระดานโซซึ่งเป็นแบบที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีรายละเอียดของวัสดุที่จะใช้รวมทั้งระยะต่าง ๆ เป็นเพียงแบบเสนอและยังไม่ได้รับอนุมัติจากจำเลย จึงยังไม่มีกรนำแบบไปใช้ตกแต่ง ดังนี้ต้องถือว่าโจทก์ทำงานยังไม่แล้วเสร็จเมื่อโจทก์ไม่เขียนแบบต่อไปและมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระค่าจ้าง จำเลยก็ไม่ได้ชำระค่าจ้าง ทั้งโจทก์จำเลยปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยมาโดยมิได้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดพฤติการณ์ของโจทก์จำเลยแสดงให้เห็นว่า โจทก์จำเลยต่างมีเจตนาเลิกสัญญาต่อกันแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 391 โดยจำเลยต้องใช้เงินให้แก่โจทก์ตามควรค่าแห่งการทำงานของโจทก์ แม้โจทก์จะฟ้องเรียก

คำว่าจ้างทำของ แต่เมื่อศาลเห็นว่าโจทก์สมควรได้เป็นค่าแห่งการทำงานที่ได้กระทำให้
แก่จำเลย ศาลก็มีอำนาจ กำหนดให้โจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ว่าจ้าง โจทก์ออกแบบตกแต่งภายในอาคารอันเป็น
กรรมสิทธิ์ของจำเลย โจทก์ตกลงรับจ้างตามที่จำเลยว่าจ้างโดยดำเนินการไปตามชั้น
ตอนและวิธีการตามหลักวิชาอย่างถูกต้องครบถ้วน เมื่อออกแบบถึงขั้นตอนใดโจทก์
จะนำแบบไปให้จำเลยตรวจสอบแก้ไขยืนยันงานก่อน ซึ่งจำเลยก็ได้ตรวจสอบแบบ
แล้วอนุมัติให้โจทก์ดำเนินการออกแบบต่อไปทุกครั้ง ระหว่างที่โจทก์ออกแบบนั้น
จำเลยสั่งให้นายวิชาญ แซ่โป้ว ผู้รับเหมาตกแต่งภายในมารับแบบแปลนพื้นและ
แปลนไฟฟ้าซึ่งโจทก์ออกแบบเสร็จแล้ว เพื่อไปดำเนินการวางแปลนพื้นและแปลน
ไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม จำเลยคาดหมายว่าจะใช้งบประมาณใน
การตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด 10,000,000 บาท ซึ่งโจทก์คิดค่าจ้างจากจำเลย
เพียงร้อยละ 10 ของงบประมาณตกแต่งภายในทั้งหมดเป็นเงินค่าจ้าง 1,000,000
บาท โจทก์ทำงานตามที่จำเลยว่าจ้างสำเร็จไปประมาณร้อยละ 70 ของงานออกแบบ
ทั้งหมด โจทก์ขอเบิกเงินค่าจ้างจำนวน 700,000 บาท จากจำเลย จำเลยเพิกเฉย
โจทก์จึงยุติการออกแบบไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับเงินค่าจ้าง หลังจากนั้นโจทก์มีหนังสือ
ทวงถาม จำเลยก็ไม่ชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 700,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 24 เมษายน 2536 ซึ่งเป็นวัน
ผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 525,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด คือวันที่ 24 เมษายน 2536 จนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟังได้ยุติว่าจำเลยเป็น กรรมการผู้จัดการบริษัทคาลิเบรชั่นออฟเจมส์แฟคตอรี จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูก สร้างอาคารขึ้นบนที่ดินของบริษัทเองที่ซอยเจริญนคร 30 ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของ จำเลยในข้อแรกมีว่า จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์ให้ออกแบบตกแต่งภายในอาคารดังกล่าว หรือไม่ เห็นว่า นอกจากพยานโจทก์จะยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ให้ออกแบบ ตกแต่งภายในแล้ว โจทก์ยังมีนางสาวนิย ซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทเอสเอสซีอาคิเทค จำกัดที่คู่ความรับกันว่าเป็นผู้ออกแบบแปลนก่อสร้างบ้านให้จำเลยเบิกความว่า จำเลยในฐานะส่วนตัวได้ว่าจ้างให้บริษัทเอสเอสซีอาคิเทค จำกัดออกแบบบ้านให้ จำเลย ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นบ้านพักอาศัยของ จำเลย และจำเลยได้จ่ายค่าจ้างออกแบบให้แล้วประมาณร้อยละ 75 เห็นได้ว่าเป็นการ ว่าจ้างในฐานะส่วนตัวของจำเลยในลักษณะเดียวกันกับที่ว่าจ้างโจทก์ แม้ข้อเท็จจริง จะฟังได้ว่าผู้ได้รับอนุญาตจากเขตคลองสานให้ปลูกสร้างอาคารดังกล่าวได้เป็นบริษัท คาลิเบรชั่นออฟ เจมส์แฟคตอรี จำกัด ซึ่งจำเลยเป็นกรรมการผู้จัดการ ตามใบ อนุญาตเอกสารหมายเลข 1 และ 3 และปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งเป็นของบริษัทเอง ก็ตาม แต่ผู้ว่าจ้างให้ออกแบบตกแต่งภายในไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของอาคารและ ที่ดินเสมอไป เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ติดต่อว่าจ้างโจทก์ให้ออกแบบ

ตกแต่งภายในโดยไม่ได้แจ้งว่ากระทำการในฐานะเป็นผู้แทนบริษัทเจ้าของอาคาร
จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบค่าจ้างให้แก่โจทก์
หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า นางสาวนีย์พยานโจทก์เองเบิกความว่า รูปภาพตามเอกสาร
หมาย จ.9 ภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 4 เป็นแบบการเดินสายไฟในบ้านของจำเลยซึ่งนาง
สาวนีย์เคยออกแบบไว้ แต่ทราบภายหลังว่าโจทก์เปลี่ยนแปลงการเดินสายไฟใหม่
ซึ่งคิดคำนวณได้ประมาณร้อยละ 7 ของงบประมาณ แบบตกแต่งตามเอกสารหมาย
จ.7 คัดลอกมาจากแบบสถาปัตยกรรมบางส่วนเป็นแบบลอย ๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่
สามารถตีราคาได้ ตามลักษณะแบบดังกล่าวถือว่ายังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง หาก
นางสาวนีย์ เป็นผู้จัดทำจะไม่คิดค่าจ้างออกแบบ ส่วนแบบตกแต่งตามเอกสารหมาย
จ.3จ.4 และ จ.5 เป็นแบบทัศนียภาพ จะต้องไปจัดทำรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะ
ต้องระบุการใช้วัสดุทุกชนิด และจะต้องมีระยะต่าง ๆ ครบถ้วนจึงจะถือว่าเป็นแบบที่
สมบูรณ์ สรุปได้ว่าเป็นเพียงแบบเสนอจะคิดค่าว่าจ้างได้เฉพาะการเขียนรูปเท่านั้น
นายวิชาญพยานจำเลยผู้รับจ้างตกแต่งภายในให้จำเลยเบิกความว่า โจทก์รับช่วงงาน
ออกแบบไฟฟ้า ประปา ฝ้าเพดานและพื้นจากนางสาวนีย์ นายวิชาญเซ็นรับแบบ
ไฟฟ้าจากโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.8 แต่ไม่ตรงกับแบบที่นางสาวนีย์เขียนไว้ ทำให้
วางสายไฟได้เพียงบางส่วน รายละเอียดตามเอกสารหมาย จ.9 ภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 5
แบบที่ได้รับมามีเพียงร้อยละ 10 ของแบบไฟฟ้าทั้งหมด นายวิชาญได้ทำฝ้าภายนอก
อาคารบางส่วนภายหลังทราบว่าโจทก์จำเลยขัดใจกัน โจทก์ไม่ได้เขียนแบบต่อไป
นายวิชาญจึงหยุดทำงานตั้งแต่นั้นมา ในการเดินเผชิญสืบของศาลชั้นต้นตามรายงาน
กระบวนการพิจารณา ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2538 ว่าขณะเดินเผชิญสืบบ้านสร้างเสร็จ
เพียงโครงสร้าง ส่วนภายในทั้งชั้นล่างและชั้นบนยังไม่มี การตกแต่ง ไม่ได้ติดฝ้า ได้
เพดานบ้านชั้นล่างห้องโถงมีการเดินสายไฟทิ้งไว้รวม 3 ห้อง ชั้นบนซึ่งมี 6 ห้องนอน
มีการเดินท่อร้อยสายไฟไว้ตามภาพเอกสารหมาย จ.9 เมื่อนับจากวันที่นายวิชาญรับ

แบบแปลนพื้นและแปลนไฟฟ้าไปจากโจทก์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2535 ตามใบรับเอกสารหมาย จ.8 จนถึงวันที่ศาลชั้นต้นเดินเผชิญสืบเป็นเวลาเกือบ 3 ปี ยังไม่ได้มีการตกแต่งภายในคงมีเพียงการเดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟบางห้อง แสดงให้เห็นว่าจำเลยเพียงนำแบบแปลนไฟฟ้าของโจทก์ไปใช้เพียงบางส่วนตรงกับที่นายวิชาญ เบิกความ ส่วนแบบตกแต่งในกระดานไซเอกสารหมาย จ.7 เป็นแบบที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีรายละเอียดของวัสดุที่จะใช้รวมทั้งระยะต่าง ๆ ถือเป็นเพียงแบบเสนอ ยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างตามคำของนางสาวนีย์ จึงยังไม่มี การนำแบบไปใช้ตกแต่ง ถือว่าโจทก์ทำงานยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อโจทก์ไม่เขียนแบบต่อไป และให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระค่าจ้าง จำเลยก็ไม่ชำระค่าจ้าง ทั้งโจทก์จำเลยปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยมาโดยมิได้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใด พฤติการณ์ของโจทก์จำเลยแสดงให้เห็นว่า โจทก์จำเลยต่างมีเจตนาเลิกสัญญาต่อกันแล้วและเมื่อเลิกสัญญากันแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 โดยจำเลยต้องใช้เงินแก่โจทก์ตามควรค่าแห่งการทำงานของโจทก์ และเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยใช้ค่าแห่งการทำงานที่โจทก์ได้กระทำเป็นเงิน 250,000 บาทแม้โจทก์จะฟ้องเรียกค่าว่าจ้าง แต่เมื่อศาลเห็นว่าโจทก์สมควรได้เป็นค่าแห่งการทำงานที่ได้กระทำให้แก่จำเลย ศาลก็มีอำนาจกำหนดให้โจทก์ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 250,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ